

SITI HAJAR BINTI MOHD ARIF

lwn.

RAMLI BIN ADAM

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

5 Julai 2021 / 24 Zulkaedah 1442H

Permohonan No. : 10000-016-0055-2019

(Rayuan Terhadap Penghakiman Mut'ah Di Bawah Seksyen 58 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap sebahagian keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-016-0938-2017 yang bertarikh 11 Jun 2019 yang menyatakan seperti berikut;

1. *Mahkamah meluluskan tuntutan mut'ah Plaintiff (Perayu) berdasarkan seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan Defendan (Responden) membayar Mut'ah kepada Plaintiff (Perayu) sebanyak RM15,783.00."*

2. Dalam permohonan ini, Perayu telah memfailkan notis rayuannya pada 27 Jun 2019 dan telah memfailkan Alasan Rayuan pada 13 Ogos 2019 dengan mendeposkan 7 alasan sepertimana di m.s. 1366-1387, Rekod Rayuan (Jilid 4).

FAKTA KES DAN PROSIDING KES DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM

3. Perayu dan Responden telah berkahwin pada 28 Ogos 1992 di Banting, Selangor dan telah bercerai pada 14 Ogos 2014 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor. Tempoh perkahwinan adalah selama lebih kurang 22 tahun. Hasil perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan 5 orang anak. Perayu adalah seorang Penolong Akauntan manakala Responden pula seorang Pembantu Penilaian sepertimana di m.s. 82, Jilid 1 Rekod Rayuan.
4. Pada 24 April 2018, Perayu telah memfailkan tuntutan pindaan mut'ah di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Mal Saman No: 10200-016-0938-2017 dengan jumlah tuntutan sebanyak RM 702,600.00. Responden telah memfailkan Penyataan Pembelaan pada 4 Julai 2018. Manakala Perayu telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan pada 2 September 2018.
5. Perayu juga telah memfailkan Penyata Keterangan Plaintiff pada 7 November 2018 dan Afidavit Keterangan Saksi-saksi Plaintiff pada 18 Januari 2019. Responden pula gagal memfailkan Penyata Keterangan Defendan. Kemudian Mahkamah telah meneruskan prosiding kes dengan mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujah bertulis. Perayu telah memfailkan hujah bertulis pada 21 Mei 2019 dan Defendan memfailkan hujah bertulis pada 26 April 2019, sebelum Mahkamah menetapkan keputusan pada 17 Jun 2019 sepertimana perintah di perenggan (1.) alasan penghakiman di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6. Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan, Penghujahan bertulis pihak-pihak, Penghujahan Balasan Responden dan Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman di m.s. 1339- 1359, Jilid 4 Rekod Rayuan, kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan panduan dan autoriti-autoriti syarak

dalam menentukan kadar mut'ah di Perenggan 41 hingga Perenggan 46 Alasan Penghakiman.

7. Setelah kami meneliti alasan rayuan dan penghujahan yang difailkan pihak-pihak, kami berpendapat hanya terdapat satu sahaja isu yang perlu diputuskan iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan kadar mut'ah berjumlah RM15,783.00 adalah suatu kadar yang munasabah atau tidak.
 8. Sebelum kami mengulas berkenaan isu di atas, adalah lebih baik untuk kami menyentuh terlebih dahulu berkenaan mut'ah mengikut hukum syarak dan undang-undang. Berdasarkan kitab *Umdah al-Mukmin*, Vol.6, m.s. 303, Mut'ah bermaksud suatu bayaran saguhati yang diberikan kepada isteri yang diceraikan. Seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. 2 Tahun 2003*] menyatakan "mut'ah" ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan.
 9. Secara umumnya, hukum membayar mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah, ayat 241 ;-
- وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
- "Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, sagu hati dengan cara yang baik sebagai hak ke atas orang yang bertakwa."*
10. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, mut'ah telah diperuntukkan di bawah seksyen 58 ;

58. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.

Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.

11. Hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat dalam Kitab *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Islami* oleh Prof .Dr. Muhammad al-Zuhailiy , jilid 4, m.s. 128;-

و تجب المتعة جبراً لما لحقها من الطلاق ولتطبيب قلبها عند فراق بيت الزوجية ، والتخفيف من الإستيحاش بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالباً عن هذا الفراق.

Maksudnya: Kewajipan memberi mut'ah adalah kerana menutup sangkaan buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya , dan mut'ah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya.

12. Dalam kes **Nor Bee v Ahmad Shanusi** JH (1978) Jld. 1, 63, Hakim Haji Harussani bin Haji Zakaria, Kadhi Besar Pulau Pinang telah berkata:

“Mutaah adalah pemberian yang diwajibkan oleh syarak kerana perceraian yang bukan dari sebab isteri kerana keaiban yang ada pada dirinya atau fasakh dari isteri sebab iksar suami atau aib yang ada padanya. Ia bukan diwajibkan kerana kehilangan kasih sahaja kerana itu mutaah juga diwajibkan dalam keadaan dimana isteri menebus talak dari suaminya .Mutaah juga bertujuan untuk menutup rasa malu yang dialami oleh isteri dan menghindarkan fitnah serta sebagai asas untuk memulakan hidup bersendirian. Seseorang isteri yang diceraikan akan merasa malu dan mungkin akan menerima prasangka buruk daripada masyarakat sekelilingnya. Untuk menghilangkan prasangka buruk bahawa seorang isteri itu diceraikan bukanlah kerana keaiban yang ada pada dirinya maka lazim mutaah diwajibkan ke atas suami. Seseorang isteri yang lazimnya bergantung hidup kepada suaminya akan menghadapi kepayahan untuk memulakan kehidupan secara bersendirian. Dalam kitab Kifayatul Akhyar , Juz. 2, muka surat 42 dalam bab mutaah yang mana nasnya bermaksud – dan khuluk seperti juga talak atas pendapat yang sahih”

13. Ringkasnya, kami bersepakat bahawa tuntutan mut'ah bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai **upah, pampasan, penambahan harta atau keuntungan kepada bekas isteri** tetapi mut'ah adalah merupakan **saguhati** yang diberikan oleh suami kepada bekas isteri dengan tujuan tertentu seperti menutup rasa malu yang dialami oleh isteri, menghindarkan fitnah serta sebagai asas untuk memulakan hidup bersendirian.
14. Seorang isteri seharusnya bijak membezakan di antara upah dan mut'ah (saguhati). Kedua-dua terma ini berbeza dari sudut sifat dan penggunaannya. Menurut Kamus

Dewan, upah bermaksud wang yang diberikan kepada orang yang disuruh mengerjakan sesuatu, bayaran sebagai pembalas jasa atau ganjaran untuk tenaga orang yang telah digunakan manakala saguhati bermaksud wang yang diberikan sebagai ganti rugi atau ganjaran sebagai penghargaan.

15. Berdasarkan takrifan tersebut, upah adalah merupakan balasan atas sesuatu pekerjaan yang dilakukan mengikut kontrak yang telah dipersetujui oleh pemberi dan penerima upah sebagaimana kontrak di antara majikan dan pembantu rumah yang mana telah dipersetujui bentuk pekerjaan dan bayaran upah atas pekerjaan tersebut. Walau bagaimanapun, saguhati diberikan sebagai penghargaan atas sesuatu perlakuan tanpa adanya kontrak yang mengikat dan jumlahnya terpulang kepada pemberi saguhati.
16. Perkahwinan bukanlah satu kontrak yang berasaskan kepada perjanjian pekerjaan dan upah antara suami isteri tetapi perkahwinan adalah aqad yang mewujudkan hak dan tanggungjawab antara keduanya. Profesor Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab Al-Ahwal al-Syakhsiyyah mentakrifkan perkahwinan sebagai satu kontrak yang menghalalkan pergaulan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang boleh menolong antara satu sama lain serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Hak itulah antaranya adalah nafkah kepada isteri. Suami diwajibkan oleh syarak untuk memberikan nafkah kepada isteri dan bukannya upah. Seorang isteri layak menerima upah daripada suami hanya dalam isu berkaitan penyusuan anak berdasarkan Surah Talak ayat 6 iaitu

اسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنِضْيِقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ قَانِظُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ تَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Maksudnya: Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani idahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu). Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunya) dengan cara yang

baik. Dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya.

17. Perayu dalam perenggan 12 Hujah Perayu menghujahkan perkiraan tuntutan mutah perayu yang bersandarkan di antara peranan isteri dan pembantu rumah adalah bertepatan sebagaimana yang diputuskan dalam kes Rokiah Hj Abdul Jalil lwn Mohamed Idris Shamsuddin yang mana YA Hakim memutuskan “ Perayu sendiri telah bertugas memasak, membasuh dan memelihara anak-anak dan ia berhak mendapat upah khadam sekurang-kurangnya”
18. Kami merujuk kepada kes Rokiah Hj Abdul Jalil lwn Mohamed Idris Shamsuddin [1990] 7 JH (1) 119, Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa Pemohon dalam perbicaraan telah mengakui bahawa pemohon sendiri bertugas memasak, membasuh dan memelihara anak dengan kerelaan pemohon. Pemohon boleh menuntut hak khidmat kepada suami tetapi Pemohon rela berkhidmat. Dengan kejahilan pemohon itu, pemohon tidak menuntut dengan jelas upah khadam berdasarkan harian. Mahkamah Rayuan juga menyatakan bahawa Yang Arif Kadhi Besar telah tersilap memberi makna kepada nas dari Kitab Qalyubi dan Umairah yang dipetik oleh beliau. Apa yang disebut di dalam kitab itu bermaksud

“ Dan dari segi syarak (muta'ah) ialah satu harta yang wajib ke atas suami kerana menceraikan dengan memenuhi syarat-syarat. Dan perpisahan bukan kerana isteri seperti suami menjadi murtad dan masuk islam. Adalah baik muta'ah tidak kurang daripada tiga puluh dirham dan kadar itu tidak boleh melebihi ke atas suami yang menjadi khadam, tetapi tidak ada had bagi kadar wajib. Maka jika bertelingkah kadhi akan tentukan kadar mengikut pandangan dan ijtihadnya dengan mengambil kira kedua suami isteri, senang susah suami dan keturunan isteri dan sifatnya”

ISU: APAKAH KADAR MUTAAH KEPADA PERAYU BERJUMLAH RM15,783.00 ADALAH SUATU KADAR YANG MUNASABAH ATAU TIDAK.

19. Apakah kadar bayaran mut'ah yang telah diperintahkan YA Hakim Bicara berjumlah RM15,783.00 merupakan suatu jumlah yang munasabah atau tidak. Berhubung dengan kadar mut'ah, Al-Quran telah menetapkan panduan asas melalui ayat 236 Surah al-Baqarah ;-

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Maksudnya:hendaklah kamu memberi mut'ah (saguhati) kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang (hendaklah memberi saguhati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah menurut kemampuannya.

20. Berdasarkan ayat tersebut, adalah jelas bahawa sesuatu kadar mut'ah hendaklah ditentukan berdasarkan kemampuan pembayarannya iaitu suami. Sekiranya ada persetujuan di antara suami dan isteri berkenaan jumlah mut'ah, maka itulah kadar mut'ah yang wajib diberikan berdasarkan matan Kitab *Hasyiah I'arah at-Tolibin*, Juzuk 3, m.s. 596 ;-

Adapun kadar mut'ah yang wajib jika kedua-dua belah bersetuju dengan sesuatu yang tertentu maka itulah kadar mut'ahnya.

21. Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh YA Hakim Bicara kerana sebagai pembicara fakta, YA Hakim Bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Oleh yang demikian, Kami berpuas hati bahawa tidak timbul isu seperti yang diujahkan oleh Perayu bahawa YA Hakim Bicara gagal membuat kewajaran berhubung pengorbanan, kesengsaraan dan keaiban dalam memutuskan kadar mut'ah.
22. Kami merujuk tempoh ikatan perkahwinan Perayu bersama Responden selama tempoh 22 tahun menyedia dan menjaga seramai 5 orang anak. Sudah tentulah tidak setara jika diletakkan suatu nilai atau jumlah tertentu dengan pengorbanan dan jasa besar dimainkan Perayu mahupun Responden. Kami berpandangan dan bersetuju bahawa mut'ah/saguhati adalah taklifan mahkamah ke atas suami/Responden berdasarkan keterangan dan pembuktian pihak-pihak di mahkamah.

23. Setelah menimbang hujahan pihak-pihak, Kami mengambil pendirian, adakah kadar minimum mut'ah yang diputuskan YA Hakim Bicara sebelum ini wajar dijadikan sebagai nilai dan sandaran. Apakah perlu dihadkan kadar minimum semata-mata. Pada hemat Kami, YA Hakim Bicara boleh menjadikan kadar minimum ini sebagai asas dan panduan bagi penentuan nilai dan kadar sahaja.
24. Kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah melaksanakan Penghakiman dengan baik sekali di Perenggan 41 hingga ke 46 Alasan Penghakiman dengan mengambil kira kadar minimum yang ditetapkan setelah mempertimbangkan kes di peringkat perbicaraan dan keterangan pihak-pihak.
25. Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod rayuan kami dapati YA Hakim Bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, YA Hakim Bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan kredibiliti saksi-saksi. Kami bersetuju mempertimbangkan semula rayuan Perayu ke atas Responden.
26. Kami melihat elemen tempoh perkahwinan pihak-pihak dalam kes ini iaitu selama 22 tahun adalah satu tempoh yang lama yang perlu diambilkira dalam penentuan kadar mut'ah sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Zaharah bt. Alias lwn. Jen. (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim [1432H] JH 32(2)*;

"Kami juga bersetuju tempoh perkahwinan Perayu dan responden selama 34 tahun yang diulas oleh YA Hakim menjadi sandaran untuk meluluskan mut'ah kepada perayu. Pada pendapat kami tempoh 34 tahun bukanlah satu masa yang pendek. Perayu dan responden telah mengalami segala pahit manis kehidupan dan kesengsaraan mahupun kesenangan ketika hidup bersama..."

27. Tempoh perkahwinan ini juga telah diambil kira oleh Hakim Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Ilyas@ Alias bin Mohd Amir lwn Rohani bt Md Ninggal*, yang mana Hakim Rayuan telah bersetuju dengan hakim bicara yang mengambilkira tempoh perkahwinan pihak-pihak selama 30 tahun sebagai elemen dalam penentuan kadar mut'ah.

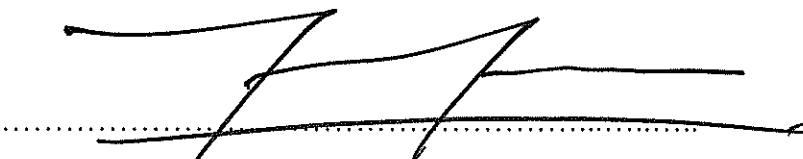
28. Kami juga membuat penelitian berdasarkan rekod-rekod rayuan berkaitan dan mendapati YA Hakim Bicara tidak menyatakan bentuk dan kaedah bayaran yang ditetapkan secara spesifik namun ianya bukanlah suatu kecacatan dalam prosedur dan pihak-pihak boleh memohon kepada Mahkamah bagi penguatkuasaan dan pelaksanaan ke atas Perintah/ Penghakiman tersebut.
28. Perayu pada sesi sebutan rayuan yang lepas ada membuat tuntutan kos berjumlah RM5,000.00 ke atas Mahkamah setelah kes Rayuan Mal Saman No: 10000-077-0045-2020 dikeluarkan. Berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian tidak terdapat peruntukan undang-undang yang membenarkan tuntutan kos ini diawardkan. Justeru, Mahkamah tidak boleh dikenakan kos seperti dinyatakan.
29. Perayu telah diberikan tempoh masa oleh mahkamah untuk mengemukakan hujah berkaitan autoriti dari segi hukum syarak dan perundangan atas permohonan perayu ini namun Mahkamah dapati perayu telah gagal mengemukakan sebarang autoriti syarak dan perundangan berkaitan isu ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Rayuan Perayu adalah **DITERIMA**;
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: 10200-016-0938-2017 bertarikh 11 Jun 2019 **DIUBAH**;
 - a) Responden diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Perayu sebanyak RM22,000.00 sahaja;
 - b) Kos ditanggung masing-masing.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor